

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง พาณี แรมวัลย์หรือทัศนีย์ ประเสริฐ
 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 183/2538
 แสนสุด

โจทก์

นาง กุ้ยล้ง แซ่โอ้ว

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1336, มาตรา 1364, มาตรา 1719

ป.ที่ดิน มาตรา 86, มาตรา 96

ที่ดินและบ้านพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์รวมของจำเลยกับจ.บิดาโจทก์โจทก์อยู่ในฐานะถือกรรมสิทธิ์แทนจึงไม่มีสิทธิฟ้องขับไล่จำเลยให้ออกไปจากที่ดินและบ้านพิพาท การแบ่งทรัพย์สินมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรมของจ.เจ้ามรดกตลอดจนวิธีการแบ่งเป็นปัญหาในการจัดการมรดกซึ่งเป็นอำนาจของผู้จัดการมรดกที่จะดำเนินการตามกฎหมายแต่ผู้จัดการมรดกหรือทายาทอื่น ๆ มิได้เข้ามาเป็นคู่ความในคดีนี้สำหรับคำขอตามฟ้องแย้งของจำเลยซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าวในส่วนที่ให้แบ่งทรัพย์สินพิพาทแก่จำเลยในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมและในฐานะทายาทโดยธรรมนั้นขัดต่อประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา86ผลต่อไปต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา96

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 3777 พร้อมสิ่งปลูกสร้างคือบ้านเลขที่ 189/4 โจทก์ได้ให้จำเลยและนายจู้เจียง ซึ่งเป็นบิดาโจทก์อยู่อาศัย

ครอบครองแทน ต่อมานายจู้เจียงถึงแก่ความตายโจทก์ไม่ประสงค์ที่จะให้จำเลยและ
บริวารอาศัยอยู่ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโจทก์อีกต่อไป โจทก์บอกกล่าวให้จำเลย
ขนย้ายทรัพย์สินพร้อมบริวาร ออกจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโจทก์หลายครั้ง แต่
จำเลยเพิกเฉยทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยและบริวารขนย้าย
ทรัพย์สินออกไปจากบ้านเลขที่ 189/4 ของโจทก์ให้จำเลยชำระค่าเสียหายในอัตรา
เดือนละ 5,000 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยและบริวารจะขนย้ายทรัพย์สินออก
ไปจากบ้านและที่ดินดังกล่าว

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์มิใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูก
สร้างตามฟ้อง เพราะโจทก์มิได้เป็นผู้ชำระเงินตามสัญญาซื้อขายที่ดิน แต่ผู้ชำระเงิน
คือจำเลยกับนายจู้เจียงบิดาโจทก์แล้วใส่ชื่อโจทก์ในโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
แทน เนื่องจากจำเลยกับนายจู้เจียงไม่ได้ถือสัญชาติไทย และไม่อาจมีกรรมสิทธิ์ใน
โฉนดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ ขณะนี้นายจู้เจียงถึงแก่ความตายแล้ว ฉะนั้น ที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทกึ่งหนึ่งย่อมตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของนายจู้เจียงเจ้า
มรดก ส่วนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอีกกึ่งหนึ่งย่อมตกเป็นทรัพย์สินของจำเลยใน
ฐานะผู้ร่วมออกเงินซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทดังกล่าว ขอให้ยกฟ้อง และ
บังคับให้แบ่งปันทรัพย์สินพิพาทแก่จำเลยในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในทรัพย์สิน
ที่ได้มาจากการซื้อขายและในฐานะทายาทโดยธรรมและให้แก่ทายาทโดยธรรมของ
นายจู้เจียงเจ้ามรดกตามส่วนตามกฎหมาย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์เป็นผู้ซื้อและเป็นผู้ชำระเงินให้แก่ผู้ขายแต่
ฝ่ายเดียว โจทก์จึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและบ้านพิพาท จำเลยไม่ใช่ภริยาโดย
ชอบด้วยกฎหมายของนายจู้เจียง ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้ดำเนินการขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ 3777 พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ 189/4 ซึ่งมีชื่อโจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ออกขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดแบ่งให้แก่จำเลยกึ่งหนึ่งและทายาทของ นายจู้เจียงอีกกึ่งหนึ่ง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า ที่ดินและบ้านพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์รวมของจำเลยกับ นายจู้เจียงบิดาโจทก์โจทก์อยู่ในฐานะถือกรรมสิทธิ์แทนเท่านั้น โจทก์จึงไม่มีสิทธิ ฟ้องขับไล่จำเลย แล้ววินิจฉัยข้อกฎหมายตามที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยฟ้องแย้งเป็น เรื่องสินสมรสและมรดกแต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ไปวินิจฉัยเรื่องทรัพย์สินของผู้ ทำมาหากินอยู่ร่วมกันเป็นการไม่ชอบต่อกระบวนการพิจารณาเพราะเป็นการเกินคำฟ้อง แฉ่ง ข้อเท็จจริงที่จำเลยยกขึ้นกล่าวอ้างในคำให้การและฟ้องแย้งนั้นระบุชัดแจ้งว่าผู้ ชำระเงินซื้อบ้านและที่พิพาท คือจำเลยกับนายจู้เจียงบิดาโจทก์ทรัพย์สินดังกล่าวจึง เป็นส่วนของจำเลยกึ่งหนึ่งในฐานะเจ้าของรวม เป็นการอ้างสิทธิในทรัพย์พิพาทใน ฐานะเจ้าของรวมโดยผลแห่งการร่วมชำระเงินหาได้อ้างเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมใน ฐานะสามีภรรยาซึ่งเป็นสินสมรสดังที่โจทก์ฎีกาไม่

ส่วนปัญหาที่โจทก์ฎีกาเกี่ยวกับทรัพย์สินพิพาทในส่วนที่เป็นมรดกตลอดจนวิธี การบังคับให้ขายทอดตลาดทรัพย์พิพาทนำเงินมาแบ่งให้จำเลยและทายาททุกคนรวม ทั้งโจทก์ตามส่วนตามฟ้องแย้งของจำเลยในส่วนนี้ เห็นว่าการแบ่งทรัพย์มรดกให้แก่ ทายาทโดยธรรมของนายจู้เจียงเจ้ามรดกตลอดจนวิธีการแบ่งเป็นปัญหาในการ

จัดการมรดกซึ่งเป็นอำนาจของผู้จัดการมรดกที่จะดำเนินการตามกฎหมายแต่ผู้
จัดการมรดก ก็ดี ทายาทอื่น ๆ ก็ดีมิได้เข้ามาเป็นคู่ความในคดีนี้ สำหรับคำขอตาม
ฟ้องแย้งของจำเลยในส่วนที่ให้แบ่งทรัพย์สินพิพาทแก่จำเลยในฐานะเจ้าของ
กรรมสิทธิ์รวมและในฐานะทายาทโดยธรรมนั้นขัดต่อประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา
86 ผลต่อไปต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 96

พิพากษาแก่ ให้ยกคำขอตามฟ้องแย้งของจำเลยที่ให้นำทรัพย์สินพิพาทออกขาย
ทอดตลาดแล้วนำเงินมาแบ่งให้แก่จำเลยและทายาททุกคนตามส่วน นอกจากที่แก้ไข
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(วินัย วิมลเศรษฐ-นาม ยิ้มแย้ม-ชูชาติ ศรีแสง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>